

Photo : XR/Rue89 Bordeaux

DROIT DU TRAVAIL

L3 AES

Cours de Matthieu Vicente

Partie 2 : Vie de la relation de travail

Chapitre 1 : Les pouvoirs de l'employeur

Chapitre 2 : Les droits fondamentaux du salarié

Chapitre 3 : La modification du contrat de travail

Chapitre 2 :
Les droits fondamentaux de la personne du salarié

§1. Régime général de la protection des droits et libertés du salarié

Définition

Droit fondamental = un droit doté d'une certaine importance et qui fait l'objet d'une protection renforcée. Ce sont des droits sur lesquels une société se construit, liés à la protection de la personne humaine, et formulés de manière générale.
Ils se trouvent **au sommet de la hiérarchie des normes**

- *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789*
- *Préambule de la Constitution de 1946*
- *Charte des droits fondamentaux de l'UE*
- *Convention européenne des droits de l'homme*
- *Etc.*

§1. Régime général de la protection des droits et libertés du salarié

Définition

Droit fondamental = un droit doté d'une certaine importance et qui fait l'objet d'une protection renforcée. Ce sont des droits sur lesquels une société se construit, liés à la protection de la personne humaine, et formulés de manière générale.
Ils se trouvent **au sommet de la hiérarchie des normes**

Exemples :

- Vie privée
- Liberté d'expression
- Liberté religieuse
- Droit à la santé

§1. Régime général de la protection des droits et libertés du salarié

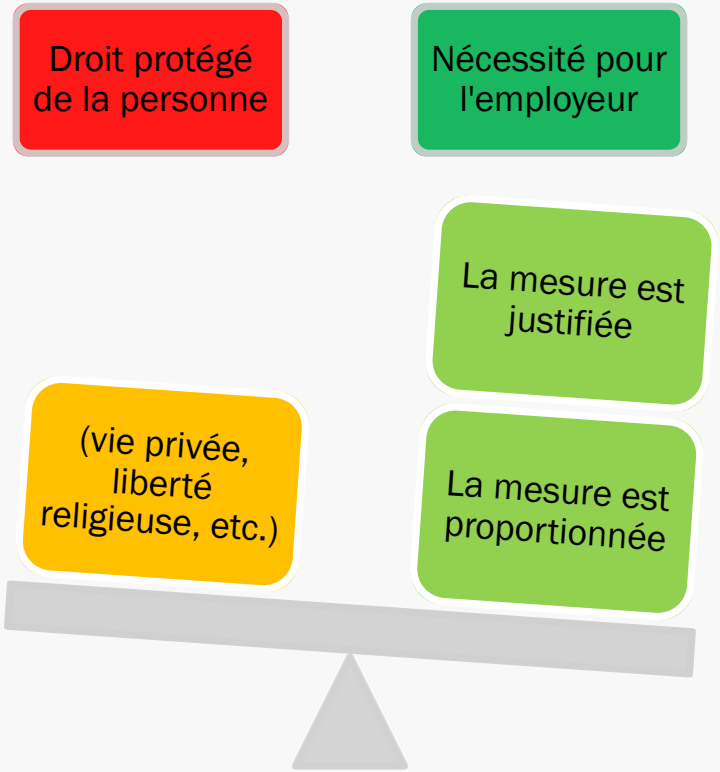
Définition

Droit fondamental = un droit doté d'une certaine importance et qui fait l'objet d'une protection renforcée. Ce sont des droits sur lesquels une société se construit, liés à la protection de la personne humaine, et formulés de manière générale.
Ils se trouvent **au sommet de la hiérarchie des normes**

Atteinte à un droit fondamental : *sanctionnée par la nullité de la mesure (ex. : nullité de la sanction, du licenciement…)*

§1. Régime général de la protection des droits et libertés du salarié

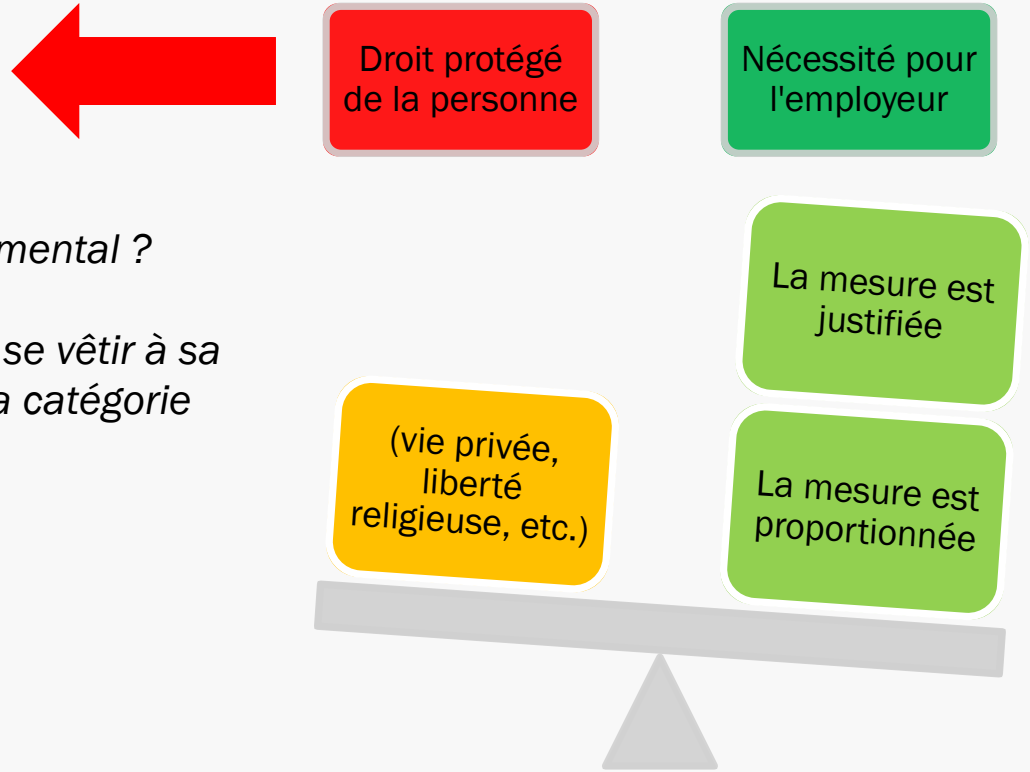
Fonctionnement



§1. Régime général de la protection des droits et libertés du salarié

Fonctionnement

Est-on face à un droit fondamental ?



Ex. : est-ce que la liberté de se vêtir est un droit fondamental ?

Cass. soc. 28 mai 2003, n°02-40.273 : « la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales ; »



§2. Régime de protection spécifique des droits et libertés des salariés

A) Droit au respect de la vie privée
B) Liberté d'expression
C) Liberté religieuse
D) Droit à la protection de la santé

A) Le droit au respect de la vie privée

- Art. 9 du Code civil :

  « *Chacun a droit au respect de sa vie privée* »

- Art. 8 de la Conv. EDH :

  « *Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance* »

- Cour de cassation, Nikon, 2 octobre 2001 :

  « Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée »

A) Le droit au respect de la vie privée

Droit au respect de la vie privée =/= **immunité des faits qui relèvent de la vie personnelle** (cf. sanction disciplinaire)

Définition du droit au respect de la vie privée : *protection de l'image, de l'intimité, des correspondances, etc.* → c'est un droit au secret ou à la discrétion

A) Le droit au respect de la vie privée

Les biens physiques du salarié

Il faut distinguer entre :

- Les **biens personnels du salarié**
- Les **biens professionnels mis à disposition du salarié**

A) Le droit au respect de la vie privée

Les biens physiques du salarié

- Les **documents et fichiers du salarié**
  - *Outils personnels du salarié : protégés*
  - *Outils professionnels mis à disposition par l'employeur : peu protégés, l'employeur peut librement y avoir accès = PRÉSOMPTION DE PROFESSIONNALITÉ*

  Exception : s'il s'avère que ces documents présumés professionnels sont finalement de nature privée, l'employeur ne peut pas les produire en justice. Il ne peut pas non plus les utiliser pour sanctionner le salarié. Ex. : Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, n°05-40.803

A) Le droit au respect de la vie privée

Les outils informatiques

- **Principe :** l'employeur peut contrôler l'utilisation par ses salariés des outils mis à leur disposition pour l'exécution de leur travail
- **Tolérance :** les salariés peuvent utiliser ces outils à des fins personnelles, sauf abus

  Exemple d'un abus : Cass. soc. 3-10-2018 n°17-13.089

Concrètement

- L'employeur peut-il consulter les fichiers informatiques du salarié sur son ordinateur professionnel ? **OUI.**
- Exception : les **documents identifiés comme personnels** par le salarié.



A) Le droit au respect de la vie privée

Les outils informatiques

Concrètement

- L'employeur peut-il contrôler les connexions de son salarié pendant son temps de travail ?

  OUI, présomption de professionnalité, Cass. soc. 9 juill. 2008 n°06-45.800

A) Le droit au respect de la vie privée

Les outils informatiques

Concrètement

- L'employeur peut-il contrôler la messagerie électronique du salarié ?



- ***Messagerie professionnelle :*** *OUI Cass. soc. 16 avril 2013 n°12-11.866*
  Exception : *il a identifié les messages comme « personnels »*
  Cass. soc. 2 octobre 2001, 99-42.942

- ***Messagerie personnelle :*** *NON*

Couverts par le secret des correspondances, Cass. soc. 26 janv. 2016 n°14-15.360

A) Le droit au respect de la vie privée

Les outils informatiques

Concrètement

- L'employeur peut-il contrôler le téléphone du salarié ? **OUI**
  - *Il peut vérifier le relevé des communications téléphoniques*, *Cass. soc. 15 avr. 2001, n°99-42.937*
  - *Attention : il n'a pas le droit d'écouter une communication à l'insu du salarié*, *Cass. soc. 16 déc. 2008, n°07-43.993*
  - *SMS : ils sont présumés à caractère professionnel sauf s'ils sont identifiés comme personnels*, *Cass. com. 10 févr. 2015 n° 13-14.779*



B) La liberté d’expression

Article 10 de la CEDH :

> *Chacun a le droit de dire et d'écrire ce qu'il pense, et de recevoir ou de communiquer des informations. Ce droit englobe la liberté de la presse. La liberté d'expression est l'un des fondements majeurs d'une société démocratique.*

- **Protection de la liberté d’expression HORS DE L’ENTREPRISE, sauf abus**, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1988, n°87-41.804

B) La liberté d’expression

<u>Régime de protection</u>

- Auparavant : notion d’abus (injure, diffamation)

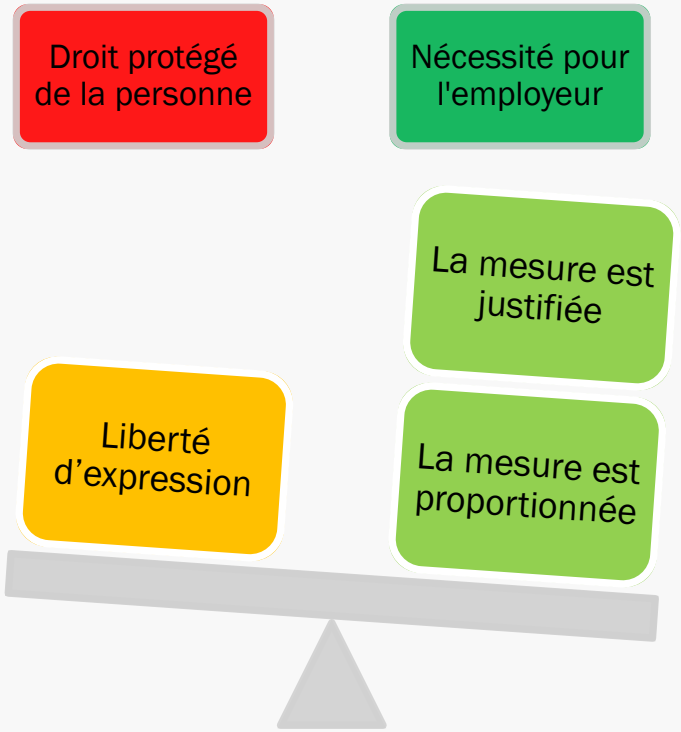
Ex. 1 : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 avril 2013, n° 11-19.530
« Mme X..., et sa gérante, Mme Y..., ont assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages-intérêts et prescription de diverses mesures d'interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu'elles qualifiaient d'injures publiques :
- " D... devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne ! ! ! (site MSN)
- " extermination des directrices chieuses " (Facebook) (...) »
MAIS : les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site Facebook et ils n'avaient été accessibles qu'à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu'ils relevaient d'une conversation de nature privée
ABUS ? Non.

Ex. 2 : Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, n° 16-18.590
Message posté sur un site public : « La direction est drastique à tous points de vue. Salaire minimum, aucune prime, ni même d’heures supplémentaires payées (sauf celles du dimanche pour les téméraires!)... L’agence ne possède même pas de site Internet. Le comble pour une entreprise de ce secteur ! Le client est roi en toutes circonstances, peu importe qu’il faille travailler à perte, et votre travail sera parfois descendu devant le client. Rien n’incite à la motivation, si ce ne sont que les promesses jamais tenues. Mais ça ne fait qu’un temps. La direction ne s’en cache pas. [...] Pour preuve, le turn-over incessant : un départ par mois en moyenne, pour un effectif moyen d’une vingtaine de personnes. ».
ABUS ? Oui : caractère excessif des propos, termes déloyaux et malveillants : abus de la liberté d’expression

B) La liberté d’expression

<u>Régime de protection</u>

- Désormais, Cass. soc. 14 janvier 2026 (pourvois n°23-19.947, n°24-19583 et n°24-13778) :



Concrètement, on va tenir compte du contexte au cas par cas :
- Teneur des propos
- Portée et diffusion
- Conséquences réelles sur l’entreprise

C) La liberté religieuse

Art. 9 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

> *Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.*
>
> *La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »*

Deux composantes :

- **Le droit de croire à la religion de son choix (for interne)**
- **Le droit de manifester sa religion (for externe)**

C) La liberté religieuse

- Principe : liberté religieuse du salarié dans l'entreprise privée

  Il faut distinguer, sur ce point, entre les fonctionnaires (soumis à une obligation de neutralité) et les salariés de droit privé (dont la liberté religieuse est garantie)

- Possibilité de restreindre la liberté religieuse pour des motifs généraux :
  - Respect de la loi (ex. : loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public)
  - Questions de santé et de sécurité (ex. : port d'une grande croix par une infirmière)

  Outre ces motifs généraux, est-ce que l'employeur peut restreindre la liberté religieuse, politique ou philosophique de ses salariés ?

C) La liberté religieuse

Les clauses de neutralité

L. 1321-2-1 :

> *Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.*

Conditions de validité de la clause de neutralité :

1. L'interdiction doit être prévue dans le règlement intérieur
2. L'interdiction doit être générale (risque : discrimination directe)
3. L'interdiction doit être justifiée. Ex. :
   - → *Image que l'entreprise veut faire passer auprès du public*
   - → *Prévention de conflits internes dans l'entreprise*
4. L'interdiction doit être limitée au strict nécessaire (salarié en contact avec la clientèle)
5. L'employeur doit avoir tenté de reclasser le salarié avant de le licencier (à un poste sans contact avec la clientèle)

D) Le droit à la protection de la santé

<u>Un droit fondamental</u>

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 31 - Conditions de travail justes et équitables

> *1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.*

D) Le droit à la protection de la santé

<u>Définition de l’obligation de l’employeur de protéger la santé et la sécurité des salariés</u>

L. 4121-1

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

D) Le droit à la protection de la santé

Une obligation très générale :

Cass. soc. 28 févr. 2002, *Amiante* :

> *Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise*

Cass. soc. 25 nov. 2015, *Air France* : l'employeur respecte son obligation de sécurité dès lors qu'il a pris les mesures de prévention qu'imposent les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail

Attention toutefois :

- Obligation de prévention primaire / secondaire / tertiaire
- Les mesures de prévention sont concrètes / individualisées / suffisantes

D) Le droit à la protection de la santé

<u>La protection de l'intégrité psychique des salariés</u>

- **Le stress ou la pression psychologique**
  - *Interdiction de certaines méthodes managériales :*

    Benchmarking, ou comparaison chiffrée permanente entre salariés d'une même équipe, TGI Lyon, 4 sept. 2012, RG n°11/05300

    Ranking par quotas préétablis, Cass. soc. 27 mars 2013, n°11-26.539
  - *« Management par la peur » : ouvre droit à une indemnisation spécifique des victimes, Cass. soc. 6 déc. 2017, n°16-10.891*

D) Le droit à la protection de la santé

La protection de l'intégrité psychique des salariés

- **Le harcèlement moral**

L. 1152-1 : *Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel*.

- Agissements répétés dans une période courte
- Pas nécessairement d'intention de nuire

D) Le droit à la protection de la santé

L'affaire « France Telecom » :

- → Entre 2006 et 2008, plan de restructuration visant à supprimer 22 000 postes et à reclasser 10 000 salariés
- → Politique de gestion du personnel très agressive, méthode de management brutales pour pousser les salariés au départ
- → Pressions psychologiques, mutations forcées, dévalorisation du travail, climat de stress
- → 35 suicides entre 2008 et 2009 (Observatoire du stress et des mobilités forcées)
- → Action du CHSCT, des syndicats et de l'inspection du travail

- → Cour de cassation, 21 janvier 2025, n° 22-87.145, « France Telecom » : consécration du « harcèlement moral institutionnel »



©UD CGT Paris



©AFP

D) Le droit à la protection de la santé

Étendue de l'obligation de sécurité

- **Le harcèlement moral : dispositions légales spécifiques**

- *L. 1152-2 : le salarié ayant relaté des faits de harcèlement moral ne peut pas être sanctionné.*
- *L. 1154-1 : la preuve est aménagée, le salarié rapporte simplement les faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement.*

Sanctions du harcèlement :

- Sanction pénale : L. 222-33-2 Code pénal, L. 1155-2 Code du travail
- Sanction disciplinaire de l'auteur du harcèlement
- Responsabilité de l'employeur : responsabilité civile + responsabilité pour non respect de l'obligation de prévention